

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2024-@ㅊㅇ㉚㉚-002
제 목 안전보건협의체 운영 미흡
관계부서 @ㅊㅇ㉚㉚
조치부서 @ㅊㅇ㉚㉚
내 용

1. 업무개요

@ㅊㅇ㉚㉚는 감사대상기간 동안 경상정비공사, 계획예방정비와 개보수공사 등을 수행하면서 매월 사업소와 하도급사 간 산업재해 예방을 위한 안전보건협의체를 구성 및 운영하고 있다.

2. 판단기준

「산업안전보건법」 제64조(도급에 따른 산업재해 예방조치) 제1항1호에 따라 도급인은 관계수급인 근로자가 도급인의 사업장에서 작업을 하는 경우 도급인과 수급인을 구성원¹⁾으로 하는 안전 및 보건에 관한 협의체를 구성하고 운영하여야 한다. 또한 같은 법 시행규칙 제79조(협의체의 구성 및 운영) 제2항과 제3항에 따라 협의체는 매월 1회 이상 정기적으로 회의를 개최하고, 작업의 시작 시간, 작업 또는 작업장 간의 연락방법 등의 사항을 협의해야 한다.

1) 구성원 : 도급인 및 도급계약을 직접 체결한 수급인이 협의체 구성원이며, 수급인으로부터 재하도급받은 관계수급인은 제외 「도급시 산업재해 예방 운영지침」(고용노동부 산재예방보상정책국, 2020.2.)

안전보건 협의체 관련 법령

1. 산업안전보건법 제64조(도급에 따른 산업재해 예방조치)

① 도급인은 관계수급인 근로자가 도급인의 사업장에서 작업을 하는 경우 다음 각 호의 사항을 이행하여야 한다.

1. 도급인과 수급인을 구성원으로 하는 안전 및 보건에 관한 협의체의 구성 및 운영

2. 산업안전보건법 시행규칙 제79조(협의체의 구성 및 운영)

① 산업안전보건법 제64조제1항제1호에 따른 안전 및 보건에 관한 협의체(이하 이 조에서 “협의체”라 한다)는 도급인 및 수급인 전원으로 구성해야 한다.

② 협의체는 다음 각 호의 사항을 협의해야 한다.

1. 작업의 시작 시간

2. 작업 또는 작업장 간의 연락방법

3. 재해발생 위험이 있는 경우 대피방법

4. 작업장에서의 법 제36조에 따른 위험성평가의 실시에 관한 사항

5. 사업주와 수급인 또는 수급인 상호 간의 연락방법 및 작업공정의 조정

③ 협의체는 매월 1회 이상 정기적으로 회의를 개최하고 그 결과를 기록·보존해야 한다.

또한, 「산업안전보건법」 제64조(도급에 따른 산업재해 예방조치)제1항제1호와 제172조(벌칙)에 따라 안전 및 보건에 관한 협의체의 구성 및 운영을 위반한 자는 500만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 @㉡◇▽△는 감사대상기간 동안 하도급사(경상 및 계획예방정비공사)와 2021년부터 2022년까지 안전보건협의체를 개최 하면서 [표 1]과 같이 작업의 시작 시간, 작업 또는 작업장 간의 연락방법 등 법적 협의사항을 누락(12회)하였고, 협의체를 미운영(4회) 하는 등 협의체 운영을 미흡하게 실시하였다.

[표 1] 안전보건협의체 운영 미흡 내역

년월	협의사항 반영 여부(O, X)					
	작업의 시작시간	작업 또는 작업장 간의 연락방법	재해발생 위험이 있는 경우 대피방법	작업장에서의 법 제36조에 따른 위험성평가의 실시에 관한 사항	사업주와 수급인 또는 수급인 상호 간 연락방법 및 작업공정의 조정	사업장 현안사항 (자체실시)
21년 1월	X	X	X	X	X	O
21년 2월	X	X	X	X	X	O
21년 3월	X	X	X	X	X	O

21년 4월	X	X	X	X	X	O
21년 5월	X	X	X	X	X	O
21년 6월	X	X	X	X	X	O
21년 7월	X	X	X	X	X	O
21년 8월	X	X	X	X	X	O
21년 9월	미개최					
21년 10월	X	X	X	X	X	O
21년 11월	미개최					
21년 12월	미개최					
22년 1월	X	X	X	X	X	O
22년 2월	미개최					
22년 3월	X	X	X	X	X	O
22년 4월	X	X	X	X	X	O
22년 5월	O	O	O	O	O	O
22년 6월	O	O	O	O	O	O
22년 7월	O	O	O	O	O	O
22년 8월	O	O	O	O	O	O
22년 9월	O	O	O	O	O	O
22년 10월	O	O	O	O	O	O
22년 11월	O	O	O	O	O	O
22년 12월	O	O	O	O	O	O
23년 1월	O	O	O	O	O	O
23년 2월	O	O	O	O	O	O
23년 3월	O	O	O	O	O	O
23년 4월	O	O	O	O	O	O
23년 5월	O	O	O	O	O	O
23년 6월	O	O	O	O	O	O
23년 7월	O	O	O	O	O	O
23년 8월	O	O	O	O	O	O
23년 9월	O	O	O	O	O	O
23년 10월	O	O	O	O	O	O
23년 11월	O	O	O	O	O	O
23년 12월	O	O	O	O	O	O

관계부서 의견 @㉡◇▽△는 안전보건 협의체 정기적 개최 협의를 미흡하게 한 사실을 인정하였으며, 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 @㉡◇▽△장은

- ① 안전보건협의체 운영을 미흡하게 한 관련자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
@㉮◇▽△	팀장	JZP	◇□★장	2021. 7. 17 ~ 현재	안전보건협의체 운영 미흡	주의
@㉮◇▽△	대리	OBZ	사업소 안전관리	2019. 3. 5. ~ 현재	안전보건협의체 운영 미흡	기조치 No.001